



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Selzerstr. 52
44269 Dortmund

Fon 0231.135 60 50
Fax 0231.135 60 51

beisemann@
beisemann-schenk.de
www.beisemann-schenk.de

Steuer-Nr. 315/ 5015/ 0258

Dortmunder Volksbank
IBAN
DE76 4416 0014 3011 5546 00

1. Ausfertigung

Wertermittlungs-Gutachten ZV2650-25 über das Erbbaurecht an der Eigentumswohnung im 4. OG nebst Kellerraum (jeweils Nr. 19 des Aufteilungsplans) sowie Miteigentumsanteile an dem bebauten Grundstück Gaxberger Weg 17 in 58675 Hemer



Auftraggeber: **Amtsgericht Iserlohn, Aktenzeichen 31 K 3/25**
Zweck des Gutachtens: Ermittlung des Verkehrswertes zum Stichtag
im Zusammenhang mit einem Zwangsversteigerungs-
verfahren

Wertermittlungsstichtag: 06.08.2025

Verkehrswert des Erbbaurechts gem. § 194 BauGB (unbelastet)	72.500,00 €
Verkehrswert des Erbbaurechts gem. ZVG (unbelastet)	69.300,00 €
Barpreis im ZVG	64.300,00 €

Dieses Gutachten besteht aus 55 Seiten inkl. 4 Anlagen mit 10 Seiten. Es wurde in zweifacher Ausfertigung erstellt, davon eine für meine Unterlagen.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten!

Dieses Gutachten einschließlich aller Anlagen ist nur für den Auftraggeber und für den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte, einschließlich der Verbreitung von Inhalten, auch auszugsweise sowie in beschreibender Form, insbesondere in Medien jeder Art ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers (Sachverständigen) gestattet.

Zusammenfassung der Wertermittlungsergebnisse

Gegenstand der Wertermittlung	Verkehrswert zum Stichtag von 341,72/10.000 Anteil an dem Erbbaurecht, das im Grundbuch von Hemer Blatt 3748 als Belastung der im Bestandsverzeichnis unter Nr. 1 und 2 verzeichneten Grundstücke Gemarkung Hemer, Flur 7, Flurstück 388 (Betriebsgelände) und Flurstück 389 (Hof- und Gebäudefläche) Gaxberger Weg, in Abt. II Nr. 1 für die Dauer von 99 Jahren seit dem Tage der ersten Eintragung, dem 27.03.1962, eingetragen ist.	
Ortstermin	6. August 2025	
Wertermittlungsstichtag/Qualitätsstichtag	6. August 2025	
Grundstücksgröße	Flurstück 388 Flurstück 389	86 m ² 2.926 m ²
Bodenwert (relativ)	15 €/ 145 €/m ²	
Bodenwert (absolut, anteilig 341,72/10.000)	15.000,00 €	
Bodenwertanteil des Erbbaurechts	5.500,00 €	
Baujahr Gebäude; GND; RND	BJ 1971; 80 Jahre; 30 Jahre	
Vorläufiger Verkehrswert des Erbbaurechts	72.500,00 €	
Wohnfläche	73,00 m ²	
Unbelasteter Verkehrswert gem. § 194 BauGB (relativ)	993,00 €/m²	
Unbelasteter Verkehrswert gem. § 194 BauGB (absolut)	72.500,00 €	
Unbelasteter Verkehrswert im ZVG	69.300,00 €	
Barpreis im ZVG	64.300,00 €	

Verzeichnis der Anlagen

Anlage 1	Übersichtsplan	1 Seite
Anlage 2	Luftbild	1 Seite
Anlage 3	Bauzeichnungen	2 Seiten
Anlage 4	Fotodokumentation	6 Seiten



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Besonderheiten

Zu bewerten sind das Erbbaurecht an einer Eigentumswohnung sowie Miteigentumsanteile an zwei bebauten Flurstücken. Das Flurstück 389 ist bebaut mit einem voll unterkellerten siebengeschossigen Wohnhaus. Die zu bewertende Wohnung Nr. 19 befindet sich im 4. Obergeschoss; sie besteht gemäß Planunterlagen aus drei Zimmern, Küche, Diele, Bad, WC und Loggia. Der Wohnung ist der Kellerraum Nr. 19 zugeordnet.

Das Flurstück 388 ist bebaut mit einem Trafogebäude.

Verwendete Unterlagen und Literatur:

1. Unterlagen des Auftraggebers:

- Grundbuchauszug vom 20.03.2025

2. Selbst beschaffte Unterlagen:

- Auszug aus dem Liegenschaftskataster – Liegenschaftskarte vom 24.06.2025
- Auszug aus dem Liegenschaftsbuch vom 24.06.2025
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 30.06.2025
- Erbbaurechtsvertrag vom 20.04.1960
- Änderung des Erbbaurechtsvertrags vom 14.04.2016
- Teilungserklärung aus der Grundakte vom 10.07.1997
- Auskunft über Wohnungsbindung vom 01.08.2025
- Auskunft aus dem Altlastenkataster Verdachtsflächenverzeichnis vom 23.06.2025
- Auskünfte über Erschließungsbeiträge vom 01.07.2025
- Planungsrechtliche Auskunft vom 18.6./27.6.2025
- Unterlagen aus dem Bauaktenarchiv
- Unterlagen der Hausverwaltung

3. Mündliche Auskünfte: keine

4. Literatur, Medien:

- Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Märkischen Kreis Grundstücksmarktbericht 2025
- Kleiber u.a.
Verkehrswertermittlung von Grundstücken
7. Auflage 2014



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

- Kleiber
ImmoWertV 2021
13. Auflage
- Kröll, Haußmann:
Rechte und Belastungen bei der
Verkehrswertermittlung von Grundstücken
3. Auflage 2006
- Bärmann, Seuß
Praxis des Wohnungseigentums
5. Auflage 2010
- www.boris.nrw.de: Bodenrichtwertsystem der
Gutachterausschüsse in NRW
- www.destatis.de: Statistisches Bundesamt
- www.umgebungslaerm-kartierung.nrw.de
- GEOportal.NRW



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Angaben	8
1.1	Auftraggeber, Datum	8
1.2	Zweck der Wertermittlung	8
1.3	Grundstück	8
1.4	Tag der Ortsbesichtigung	9
1.5	Wertermittlungstichtag (§ 2 (4) ImmoWertV)	10
1.6	Qualitätsstichtag (§ 2 (5) ImmoWertV)	10
2.	Grundstück	10
2.1	Ort und Einwohnerzahl	10
2.2	Kleinräumliche Lage	10
2.3	Zuschnitt/ Beschaffenheit	11
2.4	Erschließungszustand	11
2.5	Rechte, Lasten und Beschränkungen	11
2.6	Auskunft aus dem Altlastenkataster / Verdachtsflächenverzeichnis	13
2.7	Feststellungen zum Ortstermin	13
2.8	Planungsrechtliche Ausweisung	13
2.9	Sonstige Besonderheiten	14
3.	Gebäude	14
3.1	Allgemeines	14
3.2	Besonderheiten	14
3.3	Baubeschreibung	15
3.4	Bau- und Unterhaltungszustand	18
3.5	Werterhöhende Investitionen Dritter	18
3.6	Sonstige wertbeeinflussende Umstände	18
3.7	Gesamteindruck	18
4.	Außenanlagen	19
4.1	Bauliche Außenanlagen	19
4.2	Grünanlagen	19
5.	Flächen- und Massenangaben	19
5.1	Berechnungsgrundlagen	19
5.2	Verwendete Unterlagen	19
5.3	Grundstücksdaten	19
5.4	Gebäudedaten	19
6.	Wahl des Wertermittlungsverfahrens	20
6.1	Verfahrenswahl allgemein	20
6.2	Verfahrenswahl für Erbbaurechte	21
6.3	Erbbaurechte im Zwangsversteigerungsverfahren	21
7.	Erbbaurecht	22
7.1	Inhalte des Erbbaurechts	22
7.2	Erbbauzins	24
8.	Bodenwert (§§ 40 - 45 ImmoWertV)	27
8.1	Entwicklungszustand	27
8.2	Ermittlung des Bodenwertes	27
8.3	Bodenrichtwert	27
8.4	Abweichungen	28
8.5	Ableitung des Bodenwerts	28
8.6	Bodenwertanteil des Erbbaurechts	29
9.	Vergleichswerte (§§ 24 - 26 ImmoWertV)	29
10.	Ertragswertermittlung (§§ 27 – 34 ImmoWertV)	30
10.1	Rohertrag/ Nettokaltmiete	30
10.2	Bewirtschaftungskosten	31
10.3	Liegenschaftszinssatz	31



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

10.4	Restnutzungsdauer	32
10.5	Reinertrag	32
10.6	Barwertfaktor für die Kapitalisierung (Vervielfältiger)	32
10.7	Ertragswert der baulichen Anlage	33
10.8	Bodenwert	33
10.9	Vorläufiger Ertragswert	33
11.	Sachwertermittlung (§§ 35 – 39 ImmoWertV)	33
12.	Ableitung des vorläufigen Verkehrswertes	33
12.1	Zusammenstellung der Wertansätze	33
12.2	Vorläufiger Verkehrswert	33
13.	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale	34
13.1	Marktanpassung	34
13.2	Altlasten	34
13.3	Baumängel und -schäden	34
13.4	Auskünfte der Hausverwaltung	35
13.5	Anpassung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen	35
13.6	Ableitung des Verkehrswertes	35
14.	Rechte, Lasten und Beschränkungen	36
14.1	Grundbuch, Abteilung II	36
14.2	Belasteter Verkehrswert gem. § 194 BauGB	38
14.3	Kalkulatorischer Wert der baulichen Anlage	38
15.	Verkehrswert im Zwangsversteigerungsverfahren	38
15.1	Allgemeines	38
15.2	Verkehrswert gem. § 194 BauGB	38
15.3	Verkehrswert gem. ZVG (Zwangsversteigerungsgesetz)	39
16.	Datengrundlage zum Wert des Erbbaurechts	40
17.	Barwerte zum Erbbauzins	40
17.1	Barwerte der Erbbauzinsreallasten	40
17.2	Zusammenfassung	42
18.	Ausfall des Erbbauzinses	42
18.1	Ermittlung des Ausgangswertes	42
19.	Verkehrswert gem. Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)	43
19.1	Risiko durch fehlende Besichtigungsmöglichkeiten	43
19.2	Abschlag aus vertraglichen Regelungen sowie aus §§ 5 + 7 ErbbRG	43
19.3	Zusammenstellung	44
19.4	Verkehrswert gemäß ZVG	44
Anlage 1:	Übersichtskarte M 1:25.000	46
Anlage 2:	Luftbild	47
Anlage 3:	Bauzeichnungen	48
Anlage 4:	Fotodokumentation	50



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Vorbemerkung

Die vorliegende Wertermittlung erfolgt gemäß der

- Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (Immobilienerwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) vom 14.07.2021
- Muster- Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV-Anwendungshinweise – ImmoWertA) vom 20.09.2023

Der Verkehrswert (Marktwert) gem. § 194 BauGB ist wie folgt definiert:

"Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."

Voraussetzungen der gutachterlichen Wertermittlung

In diesem Gutachten basieren alle Feststellungen zur Beschaffenheit und zu tatsächlichen Eigenschaften der baulichen Anlagen und des Grund und Bodens ausschließlich auf den erhaltenen Unterlagen und Informationen sowie auf der Ortsbesichtigung.

Die Gebäude und Außenanlagen werden in ihren überwiegenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. Die Beschreibung dient als Grundlage für die Ableitung des Verkehrswertes auf Basis der Herstellungskosten bzw. der Mietansätze. Es können Abweichungen in einzelnen Bereichen der Gebäude und Außenanlagen bestehen, die jedoch auf den Gesamtwert keine Auswirkungen haben. Die Wertminderung infolge vorhandener Mängel und Schäden sowie anderer objektspezifischer Besonderheiten werden in angemessener Weise ermittelt und zur Ableitung des Verkehrswertes entsprechend berücksichtigt.

Alle Feststellungen des Sachverständigen erfolgen nur durch Inaugenscheinnahme. Es handelt sich dabei um rein visuelle Untersuchungen. Bei der Ortsbesichtigung wurden keine Baustoffprüfungen, Bauteilöffnungen und Bodenuntersuchungen ausgeführt. Auch wurden keine Untersuchungen auf gesundheitsschädigende Baumaterialien oder auf pflanzliche und tierische Schädlinge durchgeführt, ebenso keine fachtechnischen Untersuchungen eventuell vorhandener Baumängel oder Bauschäden. Im Gutachten werden nur die Baumängel oder Bauschäden beschrieben, die offensichtlich und zerstörungsfrei im Rahmen der Ortsbesichtigung zu erkennen waren. Die Beschreibung von vorhandenen Baumängeln oder Bauschäden stellt daher kein Bauschadensgutachten dar.

Es wird davon ausgegangen, dass die vorhandenen Materialien frei von gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen und Schädlingen sind. Eine Funktionsprüfung haustechnischer Anlagen oder sonstiger Geräte wurde nicht vorgenommen. Die Funktionsfähigkeit dieser Anlagen wird im Gutachten unterstellt, soweit nicht anders angegeben.

Eine Überprüfung der Zulässigkeit öffentlich-rechtlicher Genehmigungen erfolgt nicht. Ferner wird in diesem Gutachten ungeprüft unterstellt, dass das Bewertungsobjekt zum Wertermittlungstichtag unter ausreichendem Versicherungsschutz steht.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

1. Allgemeine Angaben

1.1 Auftraggeber, Datum

Amtsgericht Iserlohn
Geschäfts-Nr. 31 K 3/25
mit Beschluss vom 10.06.2025

1.2 Zweck der Wertermittlung

Der Zweck wird mit der Ermittlung des Verkehrswertes im Zusammenhang mit einer Zwangsversteigerung zum Stichtag festgelegt.

1.3 Grundstück

Grundbuch: Amtsgericht Iserlohn
Grundbuch von: Hemer
Blatt: 7048

Eigentümer: *[Name wird nicht genannt]*

Erbbauberechtigte: *[Name wird nicht genannt]*

Liegenschaftskataster: Katasteramt des Märkischen Kreises
Auszug aus dem Liegenschaftskataster

Laufende Nummer 1
Grundstück Grundstücksfläche 86 m²

Das Grundstück besteht aus:

Flurstück 388
Flur 7
Gemarkung 1426 Hemer

Gebietszugehörigkeit: Gemeinde Hemer
Märkischer Kreis
Regierungsbezirk Arnsberg
Finanzamt Iserlohn

Lage: 06249 Gaxberger Weg

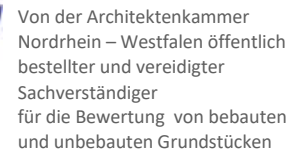
Fläche: 86 m²

Tatsächliche Nutzung: 86 m² Industrie- und Gewerbefläche/
Versorgungsanlage

Angaben zu grundstücksgleichen Rechten

Buchungsart Wohnungs-/Teilerbbaurecht

Buchung: Amtsgericht Iserlohn



Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

1.5 Wertermittlungstichtag (§ 2 (4) ImmoWertV)

Wertermittlungstichtag ist der Tag der Ortsbesichtigung: **6. August 2025**

1.6 Qualitätsstichtag (§ 2 (5) ImmoWertV)

Qualitätsstichtag ist der Tag der Ortsbesichtigung: **6. August 2025**

2. Grundstück

Grundstückszustand und Grundstücksmerkmale (§ 2 (3) ImmoWertV)

2.1 Ort und Einwohnerzahl

Hemer, ca. 35.000 EW

2.2 Kleinräumliche Lage

Ortslage: Stübecken, nördlich von Hemer gelegener Ortsteil, am Hang des Gaxberges

Baugebiet: Der Ortsteil Stübecken wird erschlossen über den Stübecker Weg, der im nördlichen Bereich in den Gaxberger Weg übergeht. Rechts und links gliedern sich in erster Linie Ein- und Zweifamilienhäuser in durchgrünter Umgebung an. Das Gebäude auf dem Bewertungsgrundstück ist eins von vier punktförmigen siebengeschossigen Gebäuden am Nordrand des Ortsteils. Die Bebauung stellt daher eine Besonderheit in der kleinteiligen Wohnbebauung dar.

Infrastruktur: Grundschule und Kindergärten in Stübecken, alle weiteren kulturellen, Bildungs- und Verwaltungseinrichtungen im Zentrum von Hemer ca. 2 km südlich; dort auch Einkaufsmöglichkeiten und Läden zur Deckung des täglichen Bedarfs

Verkehrslage: Anschluss an die B7, Märkische Straße / Mendener Straße ca. 1,5 km südlich, von dort Anschluss an die A46 ca. 2 westlich.
Bushaltestelle Am Sonnenhang ca. 280 m entfernt
Stadtbahnhof Iserlohn ca. 6 km, ICE-Bahnhof Hagen ca. 20 km entfernt

Himmelsrichtung: Erschließungsstraße auf der Ostseite; das Gebäude ist ungerichtet; die Wohnung hat eine West-Ausrichtung.

Beeinträchtigungen: keine



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Benachbarte störende
Betriebe und Gebäude: keine

2.3 Zuschnitt/ Beschaffenheit

Entwicklungszustand: Das Grundstück ist vollständig erschlossen.

Oberfläche: Anstieg von der Straße aus, darüber hinaus im Wesentlichen eben

Aufwuchs: im Wesentlichen Rasenfläche mit Laubbaumbestand in der südwestlichen Grundstücksecke

Zuschnitt: unregelmäßig; Breite entlang des Gaxberger Wegs ca. 60 m, Tiefe entlang der nördlichen Grundstücksgrenze (ohne Versprung) ca. 42 m, entlang der südlichen Grundstücksgrenze ca. 77 m

2.4 Erschließungszustand

Art der Straße: innerörtliche Erschließungsstraße

Versorgungsleitungen: Wasser, Strom, Telefon

Entsorgung: öffentliche Kanalisation

Beitrags- und Abgabepflichten: Die Stadt Hemer, FD Verkehrsplanung und Straßenbau, bescheinigt mit Schreiben vom 01.07.2025, dass für die öffentliche Erschließungsanlage Gaxberger Weg keine Erschließungsbeiträge nach den Bestimmungen des BauGB zu leisten sind.

Das Grundstück ist somit **erschließungsbeitragsfrei**.

2.5 Rechte, Lasten und Beschränkungen

Grundbuch, Bestandsverzeichnis

341,72 / 10.000 Anteil an dem Erbbaurecht, das im Grundbuch von Hemer Blatt 3748 als Belastung der im Bestandsverzeichnis unter Nr. 1 und 2 verzeichneten Grundstücke Gemarkung Hemer, Flur 7, Flurstück 388, Gaxberger Weg, Betriebsgelände und Flurstück 389, Gaxberger Weg 17, Hof- und Gebäudefläche in Abt. II Nr. 1 für die Dauer von 99 Jahren seit dem Tage der ersten Eintragung, dem 27.03.1962 eingetragen ist.

Als Eigentümer der belasteten Grundstücke ist [Name wird nicht genannt] eingetragen. Der Erbbauberechtigte bedarf zur Veräußerung des Erbbaurechts sowie zu seiner Belastung der Zustimmung des Grundstückseigentümers. Unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligungen vom 20.04.1960, 23.10.1962, 08.03.1963, 25.03.1964 zuerst eingetragen in Hemer Bd. 103 Bl. 4021 am



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

27.03.1962. Nach mehrmaligen Teilungen nunmehr nach erneuter Teilung unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom 10.07.1997 bei der Anlegung dieses Blattes hier vermerkt am 13.10.1997.

Mit dem Anteil am Erbbaurecht ist das Sondereigentum an der im 4. Obergeschoss gelegenen Wohnung nebst Kellerraum, im Aufteilungsplan jeweils mit der Nr. 19 bezeichnet, verbunden. Der Anteil ist durch die Einräumung der zu den anderen Anteilen (Hemer Blatt 7030 – 7062) gehörenden Sondereigentumsrechten beschränkt.

Im Übrigen wird wegen des Gegenstandes und des Inhalts des Sondereigentums auf die Eintragungsbewilligung und Teilungserklärung vom 10.07.1997 Bezug genommen. Eingetragen am 13.10.1997.

Das Erfordernis der Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Veräußerung und Belastung ist neu geregelt worden. Bezug: Bewilligung vom 14.04.2016 (UR 260/2016) eingetragen am 11.08.2016.

Grundbuch, Abteilung II

Ifd. Nr. 1

Ein Erbbauzins von 93,64 DM (dreiundneunzig 64/100 Deutsche Mark) jährlich seit dem Tage der ersten Eintragung, dem 27.03.1962 für den jeweiligen Eigentümer der mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücke. Unter Bezugnahme auf die Bewilligungen vom 20.04.1960, 23.10.1962, 08.03.1963, 25.03.1964, 18.09.1969, 23.07. /21.08.1997 eingetragen am 13.10.1997;

Ifd. Nr. 2

Ein Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle für den jeweiligen Eigentümer der mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücke. Unter Bezugnahme auf die Bewilligungen vom 20.04.1960, 23.10.1962, 08.03. 1963, 25.03.1964, 18.09.1969, 23.07. /21.08.1997 eingetragen am 13.10.1997;

Ifd. Nr. 3

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in einem Hauptwasserleitungsrecht für die [Name wird nicht genannt], Hemer. Unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung vom 29.07.1971 im gleichen Range mit dem Recht Abteilung II Nr. 4 eingetragen. am 27.01.1972;

Ifd. Nr. 4

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in einem Transformatorenstationsrecht für die [Name wird nicht genannt] in Essen. Unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung vom 29.07.1971 im gleichen Range mit dem Recht Abteilung II Nr. 3 eingetragen am 27.01.1972/21.02.1992;

Ifd. Nr. 5

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in einem Transformatorenstationsrecht für die [Name wird nicht genannt] in Essen. Unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung vom 23.11.1972 eingetragen am 09.02.1973/21.02.1992;



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

lfd. Nr. 7

Erbbauzins von jährlich 197,63 (einhundertsiebenundneunzig 63/100) Euro - mit Wertsicherungsklausel - für den jeweiligen Grundstückseigentümer in Blatt 3748. Es ist eine Vereinbarung über das Bestehenbleiben des Erbbauzinses in der Zwangsversteigerung gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 1 ErbbauRG getroffen. Bezug: Bewilligung vom 14.04.2016 (UR-Nr. 260/2016). Das Recht hat Rang vor Abt. II Nr. 2. Eingetragen am 11.08.2016.

lfd. Nr. 9

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. Eingetragen am 19.03.2025

Grundbuch, Abteilung III

Schuldverhältnisse, die in Abteilung III des Grundbuchs verzeichnet sind, sind in der Regel nicht wertbeeinflussend; sie werden daher in dieser Wertermittlung nicht berücksichtigt.

Baulasten

Gem. schriftlicher Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis vom 30.06.2025 sind für die Bewertungsgrundstücke keine Baulasten eingetragen.

2.6 Auskunft aus dem Altlastenkataster / Verdachtsflächenverzeichnis

Der Märkische Kreis, Untere Bodenschutzbehörde, teilt mit Schreiben vom 23.06.2025 mit, dass die zu bewertenden Flurstücke weder im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten noch im Verzeichnis schädlicher Bodenveränderungen und Verdachtsflächen des Märkischen Kreises aufgenommen wurden.

Im Nachgang wird mit Schreiben vom 27.06.2025 mitgeteilt, dass auf dem Flurstück 388 seit mehr als 50 Jahren eine Trafoanlage betrieben wird.

2.7 Feststellungen zum Ortstermin

Bodenverunreinigungen

Es konnten in den nicht versiegelten Grundstücksbereichen augenscheinlich keine Bodenverunreinigungen festgestellt werden. Im Zweifelsfall ist das Gutachten eines Baugrundsachverständigen einzuholen. Es wird Verunreinigungs-freiheit vorausgesetzt.

2.8 Planungsrechtliche Ausweisung

Die Stadt Hemer, FD Stadtplanung und Wirtschaftsförderung, teilt mit Schreiben vom 18.06.2025 mit, dass die betreffende Fläche im Flächennutzungsplan der Stadt Hemer als Wohnbaufläche ausgewiesen ist und kein Bebauungsplan für das genannte Objekt vorliegt.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Tatsächliche Gegebenheiten

Tatsächliche Nutzung: Wohnen

Die tatsächliche Nutzung ist zulässig.

Tatsächliches Maß der baulichen Nutzung

Es wird von einer Zulässigkeit des Maßes der baulichen Nutzung ausgegangen.

2.9 Sonstige Besonderheiten

Die sonstigen Besonderheiten sind hier nachrichtlich aufgeführt. Eine Bewertung erfolgt unter Punkt 12 „Besondere Eigenschaften und Umstände“.

Wohnungsbindung

Die Stadt Hemer teilt mit Schreiben vom 01.08.2025 mit, dass für das angefragte Objekt keinerlei Bindung mehr besteht.

Auskunft der Hausverwaltung

Die Hausverwaltung übersendet am 07.08.2025

- das Protokoll der Eigentümerversammlung vom 08.07.2025
- den Wirtschaftsplan vom 1.1. – 31.12.2025
- den Energieausweis vom 20.06.2018

Die Rücklagen werden für das Objekt Gaxberger Weg 17 per 01.01.2025 mit insgesamt 79.089,25 € angegeben.

3. Gebäude

3.1 Allgemeines

Das Grundstück des Gemeinschaftseigentums ist bebaut mit einem voll unterkellerten, siebengeschossigen Wohngebäude sowie fünf Garagen.

3.2 Besonderheiten

Baujahr

Aus dem Bauaktenarchiv der Stadt Hemer liegt die Baugenehmigung vom 13.10.1969 zur Errichtung eines 7-geschossigen Wohnhauses mit 38 Wohnungen vor. Die Schlussabnahme erfolgte am 30.03.1971. Als Baujahr wird daher 1971 angenommen.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Baujahr:	1971
Gesamtnutzungsdauer:	80 Jahre
Restnutzungsdauer (ohne Modernisierung)	26 Jahre

Erhöhung der Restnutzungsdauer aufgrund Modernisierungen:

Die Verlängerung der Restnutzungsdauer wird gemäß dem Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer für Wohngebäude unter Berücksichtigung von Modernisierungen (Anlage 2 ImmoWertV) ermittelt. Alternativ kann überprüft werden, ob das Objekt kernsaniert wurde. In diesem Fall würde sich die Restnutzungsdauer bis maximal 90 % der Gesamtnutzungsdauer erhöhen, gemessen vom Zeitpunkt der Sanierung aus.

Die Gebäude konnten nur von außen besichtigt werden. Es ist daher erforderlich, zum Teil von **Annahmen** auszugehen. Hierbei wurden alle aus den Unterlagen und dem Ortstermin abgeleiteten Erkenntnisse verwertet; eine Richtigkeit der Annahmen kann dennoch nicht garantiert werden. Das Risiko, das sich aus der mangelnden Besichtigungsmöglichkeit ergibt, wird unter Punkt 15 dieses Gutachtens bewertet.

Eine Umwandlung in Wohnungseigentum wird – wegen der anstehenden Vermarktung – üblicherweise als Anlass für Modernisierungsmaßnahmen gewählt. Diese erfolgte im Jahre 1997. Es liegen keine Erkenntnisse darüber vor, ob tatsächlich Modernisierungen erfolgt sind. Das Gebäude befand sich zum Ortstermin in den zu besichtigenden Bereichen in einem guten, zeitgemäßen Zustand. Daher wird nach sachverständiger Schätzung eine **Restnutzungsdauer von 30 Jahren** angesetzt.

Modifizierte Restnutzungsdauer:	30 Jahre
Fiktives Gebäudealter:	50 Jahre
Fiktives Baujahr:	1975

3.3 Baubeschreibung

Es liegt die Baubeschreibung aus der Bauakte vor.

Gemeinschaftseigentum

Fundamente: Stampfbeton

Bodenplatte: Ort beton

Außenwände: Mauerwerk, verputzt

Innenwände: Mauerwerk

Treppen: Außentreppe: Stampfbeton
Treppenhaus: Stahlbeton mit Stahlgeländer und Kunststoffhandlauf



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Dachboden: Einschubtreppe (Ausstieg zum Dach)
Keller: Stahlbeton

Decken: Stahlbeton

Dach: Flachdach, bituminöse Abdichtung.

Balkon: Geländer tlw. massiv, tlw. in Stahlkonstruktion

Ausbau

Böden: Treppenhaus: Läufe und Podeste: Terrazzo
Keller: Estrich, gestrichen

Wände: Treppenhaus: Spritzputz, gestrichen
Keller: unverputzt, geweißelt

Fenster: Treppenhaus: Glasbausteine
Keller: einfache Stahlkellerfenster

Türen: Haustür: Aluminium-Türanlage mit feststehen-
dem Seitenteil und integrierter Brief-
kastenanlage sowie Glasfeldern
Wohnungs-
eingangstüren: Holztüren in Holzumfassungszargen
Kellertüren: Blechtüren

Installationen, Haustechnik

Elektro: Ein Anschluss; es wird von einem durchschnittlichen Standard
ausgegangen.

Wasser: Ein Anschluss; es wird von einem durchschnittlichen Standard
ausgegangen. Warmwasserbereitung elektrisch dezentral.

Heizung: Nachtspeicheröfen

Medien: keine Erkenntnisse

Besondere Betriebseinrichtungen

Aufzug

Besonders zu veranschlagende Bauteile, Einrichtungen und sonstige Vorrichtungen

nicht bekannt und nicht benannt

Sonstige Anlagen

nicht bekannt und nicht benannt



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Sondereigentum, Wohnung Nr. 19

Zum Ortstermin bestand kein Zugang zu der zu bewertenden Wohnung. Der Sachverständige ist daher gezwungen von Annahmen auszugehen. Diese Annahmen betreffen insbesondere die Ausstattung der Wohnung, ggf. Modernisierung des Bades, des Innenbereichs sowie der technischen Anlagen; sie basieren auf der Ortsbesichtigung sowie auf Erfahrungswerten von Gebäuden vergleichbarer Baujahre.

Für die Richtigkeit kann im Detail keine Gewähr übernommen werden.

Rohbau

wie Gemeinschaftseigentum

Ausbau

Böden:	verschiedene Beläge: ggf. Fliesen im Bad
Wände:	glatt, verputzt bzw. tapeziert oder gestrichen ggf. Fliesen im Bad
Fenster:	Kunststofffenster mit Isolierverglasung, Rollläden
Türen:	keine Erkenntnisse, wahrscheinlich einfache Holztüren in Holzumfassungszargen
Decken:	glatt
Sanitär:	Bad: gemäß Teilungsplan Badewanne, Waschbecken, WC Gäste-WC: Handwaschbecken, WC
Loggia:	soweit erkennbar massive Brüstungen, Belag wahrscheinlich Spaltklinker o.ä.

Installationen, Haustechnik

Elektro:	keine Erkenntnisse, wahrscheinlich Elektrounterverteilung in den Wohnungen
Wasser:	keine Erkenntnisse; wahrscheinlich Kalt- und Warmwasser in Bad und Küche über Durchlauferhitzer
Heizung:	Nachtspeicheröfen
Medien:	keine Erkenntnisse

Besonders zu veranschlagende Bauteile, Einrichtungen und sonstige Vorrichtungen

Nicht bekannt und nicht benannt.



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

3.4 Bau- und Unterhaltungszustand

Baumängel und Bauschäden

Gemeinschaftseigentum: Abplatzungen an der Fassade aus
Leitungswasserschaden
teilweise Beschädigungen an den
Balkonuntersichten

Sondereigentum: keine Erkenntnisse

Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor, die Auswahl ist eher zufällig. Das Risiko unentdeckter Baumängel und –schäden in den nicht zu besichtigenden Bereichen des Sondereigentums wird unter Punkt 19 berücksichtigt.

Wirtschaftlichkeit

Grundrisse, Geschosshöhen und Fassadengestaltung sind, soweit aus den Plänen und vor Ort ersichtlich, für die Nutzung geeignet und hinlänglich wirtschaftlich. Die Beheizung über Elektroheizungen (Nachtspeicheröfen) ist nicht mehr zeitgemäß.

Von der Hausverwaltung wird ein Energieausweis für Wohngebäude gem. §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 20.06.2018 vorgelegt. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Energiebedarfsausweis. Der Endenergiebedarf des Hauses wird dort mit 102,4 kWh/(m²*a) angegeben.

Modernisierungen

Keine Erkenntnisse, möglicherweise im Zuge der Umwandlung in Wohnungseigentum.

3.5 Werterhöhende Investitionen Dritter

Nicht bekannt und nicht benannt.

3.6 Sonstige wertbeeinflussende Umstände

Nicht bekannt und nicht benannt.

3.7 Gesamteindruck

Grundstück und Gebäude befinden sich in einem dem Alter entsprechenden guten Zustand. Über den Zustand der zu bewertenden Wohnung ist nichts bekannt.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

4. Außenanlagen

4.1 Bauliche Außenanlagen

Flurstück 389

Versorgungseinrichtungen: keine Erkenntnisse, wahrscheinlich Hausanschlüsse für Wasser, Strom, Telefon

Entwässerung: öffentliche Kanalisation

Bodenbefestigungen: Betonplatten, Betonverbundpflaster
massive Betonstufen

Einfriedungen: keine erkennbaren

4.2 Grünanlagen

- Rasenfläche im gesamten unbefestigten Grundstücksbereich
- Laubbäume in der südwestlichen Grundstücksecke

5. Flächen- und Massenangaben

5.1 Berechnungsgrundlagen

Die Berechnung der Flächen und Rauminhalte erfolgte auf Grundlage von DIN 277/1973/87.

5.2 Verwendete Unterlagen

Es lagen vermaßte Teilungspläne und eine Wohnflächenberechnung aus der Grundakte vor. Diese liegen der Berechnung zugrunde.

5.3 Grundstücksdaten

Flurstück 388	86 m ²
Flurstück 389	2.926 m ²

5.4 Gebäudedaten

Berechnung der Wohnfläche des Sondereigentums

(Grundlage: Teilungspläne/Wohnflächenberechnung aus der Grundakte)



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Wohnfläche Wohnung 19:

Wohnen	21,54 m ²
Eltern	15,36 m ²
Kind	8,55 m ²
Kochen	9,16 m ²
Bad	3,93 m ²
WC	1,66 m ²
Garderobe	1,66 m ²
Abstellraum	0,69 m ²
Diele	7,06 m ²
Wohnfläche gesamt	69,61 m ²
Loggia zu ½	2,98 m ²
vermietbare Fläche	72,59 m ²
gesamt gerundet	73,00 m²

6. Wahl des Wertermittlungsverfahrens

6.1 Verfahrenswahl allgemein

Für die Ermittlung des Verkehrswertes sind das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das Sachwertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die besonderen Grundsätze zu den einzelnen Wertermittlungsverfahren sind aufgeführt in Teil 3 (Vergleichswert-, Ertragswert- und Sachwertverfahren) sowie in Teil 4 (Bodenwertermittlung) der ImmoWertV 2021. Sie sind im Folgenden kurz erläutert.

Voraussetzung für die Anwendung des **Vergleichswertverfahrens** bei bebauten und unbebauten Grundstücken ist, dass eine ausreichende Zahl von geeigneten Kaufpreisen oder ein geeigneter Vergleichsfaktor bzw. Bodenrichtwert oder sonstige geeignete Daten für eine statistische Auswertung vorliegen (vgl. §§ 24 – 26 ImmoWertV 2021).

Das **Ertragswertverfahren** kann dann zur Anwendung kommen, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist. Voraussetzung für die Anwendung ist das Vorliegen geeigneter Daten, wie z.B. marktüblich erzielbare Erträge und Liegenschaftszinssätze (vgl. § 27 – 34 ImmoWertV 2021). Unterschieden werden folgende Verfahrensvarianten:

- das allgemeine Ertragswertverfahren
- das vereinfachte Ertragswertverfahren
- das periodische Ertragswertverfahren

Das Ertragswertverfahren kann auch zur Überprüfung der Ergebnisse anderer Wertermittlungsverfahren in Betracht kommen.



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Das **Sachwertverfahren** ist in der Regel dann anzuwenden, wenn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr der Sachwert und nicht die Erzielung von Erträgen für die Preisbildung ausschlaggebend ist, insbesondere bei selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern (vgl. §§ 35 – 39 ImmoWertV 2021). Das Sachwertverfahren kann ebenfalls zur Plausibilisierung anderer Verfahrensergebnisse in Betracht kommen.

Der **Bodenwert** wird i.d.R. im Vergleichswertverfahren auf Grundlage von Bodenrichtwerten ermittelt. Verfahrensgrundsätze und -besonderheiten sind in den §§ 40 – 45 ImmoWertV 2021 geregelt.

6.2 Verfahrenswahl für Erbbaurechte

Zur Wertermittlung des Erbbaurechts steht gemäß § 49 ImmoWertV das Vergleichswertverfahren und gemäß § 50 ImmoWertV die finanzmathematische Methode zur Verfügung.

In § 49 heißt es: „[...] Der vorläufige Vergleichswert des Erbbaurechts kann insbesondere ermittelt werden

1. auf der Grundlage einer statistischen Auswertung einer ausreichenden Anzahl von Vergleichswerten,
2. durch Multiplikation des finanzmathematischen Werts des Erbbaurechts mit einem objektspezifisch angepassten Erbbaurechtsfaktor,
3. durch Multiplikation des Werts des fiktiven Volleigentums mit einem objektspezifisch angepassten Erbbaurechtskoeffizienten.“

Der finanzmathematische Wert des Erbbaurechts kann gemäß § 50 ermittelt werden durch Bildung der Summe aus

1. dem Wert des fiktiven Volleigentums, abzüglich des Bodenwerts des fiktiv unbelasteten Grundstücks
2. der über die Restlaufzeit des Erbbaurechts kapitalisierten Differenz aus dem angemessenen und dem erzielbaren Erbbauzins oder ausnahmsweise aus der Differenz aus dem jeweils über die Restlaufzeit des Erbbaurechts kapitalisierten angemessenen und erzielbaren Erbbauzinses.

Beim zu bewertenden Erbbaurecht liegen zur Ermittlung des finanzmathematischen Wertes die Voraussetzungen zur Anwendung des Vergleichs- und des Ertragswertverfahrens vor.

6.3 Erbbaurechte im Zwangsversteigerungsverfahren

Im Zwangsversteigerungsverfahren ergeben sich bei der Bewertung von Erbbaurechten zusätzliche Besonderheiten. Da im Zwangsversteigerungsverfahren grundsätzlich der "unbelastete Verkehrswert" ausgewiesen werden muss, sind die Eintragungen in Abt. II des Grundbuchs separat und einzeln zu betrachten. Da in Abt. II des Erbbaugrundbuchs jedoch regelmäßig Eintragungen zum Erbbaurecht zu finden sind, fließen auch diese Eintragungen nicht in den unbelasteten Verkehrswert gem. ZVG ein, sondern werden einzeln betrachtet. Dies führt dazu, dass der so ermittelte "unbelastete Verkehrswert gem. ZVG" vom "Verkehrswert des Erbbaurechts gem. § 194 BauGB" abweicht.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Im Folgenden werden daher sowohl der Verkehrswert gem. § 194 BauGB als auch der Verkehrswert gem. § 74a ZVG ermittelt.

7. Erbbaurecht

Gesetzliche Grundlage des Erbbaurechtes ist die Verordnung über das Erbbaurecht vom 15. Januar 1919 (ErbbaurechtsVO). Gemessen an dem langen Zeitraum ihrer Gültigkeit hat die ErbbaurechtsVO vergleichsweise wenige Änderungen erfahren. Am 23.11.2007 wurde der Titel ErbbaurechtsVO in Erbbaurechtsgesetz (ErbbaurechtsG) geändert. Mit dieser sinnvollen Klarstellung der Rechtsnatur wurde jedoch keinerlei inhaltliche Reform verbunden. Sofern im Folgenden wahlweise von Erbbaurechtsverordnung bzw. Erbbaurechtsgesetz die Rede ist, bezieht sich dies auf den Bezugszeitpunkt; in allgemeinen Darstellungen und Erläuterungen wird davon ausgegangen, dass eine inhaltliche Übereinstimmung besteht.

7.1 Inhalte des Erbbaurechts

Im Folgenden werden Daten und Inhalte des Erbbaurechts sowie der darüberhinausgehenden Bewilligungen zusammengefasst, soweit sie wertbeeinflussend sind.

Laufzeit

Begründung des Erbbaurechts (Eintragung):	27.03.1962
Ablauf des Erbbaurechts:	26.03.2061
Gesamtlaufzeit:	99 Jahre
Restlaufzeit zum Stichtag:	ca. 36 Jahre

Vereinbarter Erbbauzins

Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag vom 20.04.1960:	0,25 DM/m ²
Grundstücksgröße gesamt	3.012 m ²
Erbbauzins	753,00 DM pro Jahr
Das entspricht:	385,00 € bzw. 0,13 €/m ² jährlich

Nach der Begründung des Erbbaurechts wurde dieses mehrfach geteilt (Eintragungsbewilligungen vom 23.10.1962, 08.03.1963 und 25.03.1964). Das Erbbaurecht bezieht sich jetzt auf die Bewertungsgrundstücke 389 und 388.

Erbbauzins (Grundbuch, Abt. II):	93,64 DM pro Jahr
Das entspricht:	47,88 € bzw. 0,66 €/m ² jährlich



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Der Erbbauzins wurde mit Vertrag vom 11.04.2016 angepasst. Der Erbbauzins beträgt nunmehr:

Erbbauzins (Grundbuch, Abt. II):
Das entspricht:

197,63 € pro Jahr
1,92 €/m² jährlich

Anpassung des Erbbauzinses

Eine Anpassung des Erbbauzinses ist in der Änderung des Erbbaurechtsvertrages vom 22.04.2016 unter Punkt 5.2 vereinbart:

Anpassungsmodalitäten:

„Bezüglich des Erbbauzinses sind die Beteiligten darüber einig, dass der Erbbauzins wertbeständig sein soll. Er soll sich daher nach Maßgabe der nachstehenden Vereinbarung im gleichen prozentualen Verhältnis nach oben oder nach unten ändern, wie der vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden festgelegte Preisindex für die Gesamtlebenshaltung aller privaten Haushalte in Deutschland („Verbraucherpreisindex für Deutschland“) auf der jeweils aktuellen Originalbasis. Derzeit ist dies die Basis 2010 = 100 Punkte. Ab dem 01. auf eine Indexbasisneufestsetzung folgenden Berechnungszeitpunkt wird für die Zukunft auf die neue Originalbasis übergegangen.

Danach ist Ausgangspunkt für die jährliche Neuberechnung jeweils der Preisindex, der jeweils dem Berechnungszeitpunkt (01. Januar eines Jahres) um 6 Monate vorausgeht.

Für die erstmalige Anpassung wird der Monat Juni 2011 (6 Monate vor letzter Erbbauzinsanpassung) zugrundegelegt.

Ändert sich der künftig vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden ermittelte Verbraucherpreisindex (VPI) auf der Basis von 2010 = 100 Punkte gegenüber dem zum Ausgangszeitpunkt im vorstehenden Sinne geltenden Index, so erhöht oder senkt sich der Erbbauzins ohne gegenseitige Nachricht der Vertragsparteien verbindlich ab dem 01. Januar, der dem Berechnungszeitpunkt folgt. Der Grundstückseigentümer wird jedoch, ohne dass ihn eine Rechtspflicht trifft, die Erhöhung dem Erbbauberechtigten jeweils schriftlich bekannt geben.

Rückständige Erhöhungsbeträge, die entstehen zwischen dem Zeitpunkt der Erhöhung und der Abgabe einer Erhöhungsmitteilung, werden nicht verzinst.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Der künftig geschuldete Betrag wird nach folgender Formel errechnet:

[...]

Solange das Erbbaurecht ausschließlich für Wohnzwecke genutzt wird, kann eine Änderung des Erbbauzinses jeweils frühestens nach Ablauf von drei Kalenderjahren ab dem Tage -Berechnungszeitpunkt - der letzten Änderung verlangt werden.“

Anpassungsverfahren:	automatisch
Zustimmung des Eigentümers zu Veräußerungen und Belastungen des Erbbaurechts mit einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld sowie einer Reallast (Abt. III):	ja
Entschädigung bei Heimfall:	der zu zahlende Gegenwert beträgt 2/3 des gemeinen Wertes
Entschädigung nach dem vertragsmäßigem Ablauf:	der zu zahlende Gegenwert beträgt 2/3 des gemeinen Wertes
Dingliches Vorkaufsrecht für den Eigentümer:	vereinbart für alle Verkaufsfälle
Vorkaufsrecht für den Erbbauberechtigten:	vereinbart für alle Verkaufsfälle

Sonstige wertbeeinflussenden Inhalte

Keine.

7.2 Erbbauzins

Allgemeines

Der im Rahmen der finanzmathematischen Methode der WertR06 (zwischenzeitlich in die ImmoWertV integriert; die folgende Definition findet sich dort jedoch nicht) zu ermittelnde Bodenwertanteil des Erbbaurechts wird wie folgt definiert: „Der Bodenwertanteil des Erbbaurechts entspricht dem wirtschaftlichen Vorteil, den der Erbbauberechtigte ggf. dadurch erlangt, dass er entsprechend den Regelungen des Erbbauvertrages über die Restlaufzeit des Erbbaurechts nicht den vollen Bodenwertverzinsungsbetrag leisten muss.“



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Bei der Ermittlung des Bodenwertanteils ist, soweit Erschließungsbeiträge bereits entrichtet wurden, unabhängig davon, wer diese Beiträge gezahlt hat, vom erschließungsbeitragsfreien Bodenwert auszugehen.

Der Bodenwertanteil des Erbbaurechts ergibt sich aus der Differenz zwischen dem erzielbaren Erbbauzins und dem am Wertermittlungstichtag angemessenen Verzinsungsbetrag des Bodenwerts des unbelasteten Grundstücks.“

Hierzu sind folgende Begriffe zu unterscheiden:

- Der **angemessene Bodenwertverzinsungsbetrag**; dieser ergibt sich in der Regel aus dem Liegenschaftszinssatz und ggf. aus einem (orts-) üblichen Erbbauzinssatz.
- Der **tatsächlich gezahlte Erbbauzins**; dies ist der Erbbauzins, der vom Erbbauberechtigten zum Bewertungsstichtag an den Grundstückseigentümer gezahlt wird (bzw. gezahlt werden müsste).
- Der **dinglich gesicherte Erbbauzins** ist der Erbbauzins, der in Abt. II des Erbbaugrundbuchs eingetragen und durch Vormerkung oder seit 01.10.1994 (Einführung des Sachenrechtsänderungsgesetzes) durch eine „Automatikklausel“ gesichert ist.
- Der **vertraglich und gesetzlich erzielbare Erbbauzins**, also der Erbbauzins, der gemäß Erbbaurechtsvertrag und evtl. getroffene Folgevereinbarungen sowohl dinglich gesichert als auch schuldrechtlich vereinbart wurde bzw. der sich aufgrund gesetzlicher Regelungen ergibt.

Diese Erbbauzinssätze können in der Praxis durchaus erheblich voneinander sowie vom angemessenen Bodenwertverzinsungsbetrag abweichen. Gründe hierfür können sowohl die Regelungen des Erbbaurechtsvertrags, der zeitliche Abstand zwischen Vertragsabschluss und Wertermittlungstichtag, das Verhalten des Erbbaurechtsgebers bzgl. seines Erhöhungsverlangens und andere Umstände sein.

Angemessene Bodenwertverzinsung

Unter Punkt 7.2.2 Wohnungserbbaurechte des Grundstücksmarktberichts findet sich folgender Hinweis:

„Zu dem Marktsegment Wohnungserbbaurechte hat der Gutachterausschuss wegen nicht ausreichender Datenbasis noch keine Marktdaten zur Veröffentlichung beschlossen. Gegebenenfalls können Informationen hierzu bei der Geschäftsstelle eingeholt werden.“

Im Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Märkischen Kreis ist unter Punkt 7.1 Bestellung neuer Erbbaurechte ein mittlerer Erbbauzinssatz 4,50 €/m² bzw. **3,3 – 5,0 %** ausgewiesen. Dieser Wert basiert auf der Auswertung von 17 Kauffällen der Vertragsjahre 2022 – 2024 und der Hauptgrundstücksart Wohnbaugrundstücke (i.d.R. Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke).

Daher wird nach sachverständiger Schätzung der angemessene örtliche Erbbauzinssatz mit 3,5 % angesetzt.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Tatsächlich gezahlter Erbbauzins

Tatsächlich gezahlter Erbbauzins

197,63 €/Jahr

Das entspricht bei einem Miteigentumsanteil
von 341,72/10.000 einem Betrag von

1,92 €/m²

Dinglich gesicherter Erbbauzins

Der dinglich gesicherte Erbbauzins beträgt gem. Abt. II
des Grundbuchs

197,63 €/Jahr

Das entspricht bei einem Miteigentumsanteil
von 341,72/10.000 einem Betrag von

1,92 €/m²

Vertraglicher Erbbauzins

Die letzte Erbbauzinserhöhung datiert vom 14.04.2016. Gemäß Anpassungsmodalitäten ist daher zu überprüfen, ob die Anpassungsvoraussetzungen eingetreten sind.

Anpassung des Erbbauzinses

Eine Anpassung des Erbbauzinses ist vertraglich vereinbart (siehe Punkt 7.1).

Es gelten folgende Modalitäten:

- Anpassung jeweils zum 1. Januar des Jahres
- maßgeblich ist der Verbraucherpreis-Index für Deutschland des Statistischen Bundesamtes
- Die letzte Anpassung erfolgte gemäß Vertrag vom 14.04.2016, somit zum 1. Januar 2016. Grundlage hierfür war somit der Verbraucherpreis-Index Juni 2015.
- Zum Bewertungsstichtag 06.08.2025 ist somit zu überprüfen, ob eine Anpassung zum 1. Januar 2025 möglich war. Grundlage hierfür ist gemäß o.a. Vereinbarung der Verbraucherpreis-Index des Monats Juni 2024.
- Auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes (destatis.de) wird ein Rechner zur Berechnung der prozentualen Veränderung des Verbraucherpreis-Indexes für Deutschland bereitgestellt. Dieser ermittelt auf Grundlage der o.a. Angaben die Steigerung des Index-Stands von Juni 2015 – Juni 2024 mit 25,8 %.

Somit ergibt sich:

Ausgangswert, Stand 1. Januar 2016: 197,63 €
prozentuale Steigerung: 25,8 %

Der vertraglich vereinbarte Erbbauzins beträgt somit

$$197,63 \text{ €} \times 1,258 = \mathbf{248,62 \text{ €/Jahr}}$$



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Das entspricht bei einem Miteigentumsanteil
von 341,72/10.000 einem Betrag von

2,42 €/m²

[Hinweis: Gem. § 9a ErbbauVO darf die Erhöhung des Erbbauzinses insbesondere bei Wohnbaugrundstücken nicht unbillig sein. Dies betrifft regelmäßig die Bindung an geänderte Bodenpreise, da diese die Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse häufig übersteigen. Daher fließt die Entwicklung des Baulandpreises in die Betrachtung des vertraglich vereinbarten und erzielbaren Erbbauzinses nicht ein.]

Prüfung der Billigkeitsschranke

Die Koppelung des Erbbauzinses an den Verbraucherpreisindex ist durchaus üblich; die Anpassungsmodalitäten bei Zugrundelegung einer jährlichen Überprüfung ist nicht unbillig. Daher wird der vertragliche Erbbauzins für die weitere Wertermittlung zugrunde gelegt.

8. Bodenwert (§§ 40 - 45 ImmoWertV)

8.1 Entwicklungszustand

Baureifes Land.

8.2 Ermittlung des Bodenwertes

Der Bodenwert ist in der Regel durch Preisvergleich zu ermitteln. Gemäß § 40 (2) kann neben oder anstelle von Vergleichspreisen auch ein objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

8.3 Bodenrichtwert

Gemäß § 40 (2) wird deshalb der Bodenrichtwert zum Preisvergleich herangezogen. Bodenrichtwerte sind aus Kaufpreisen ermittelte durchschnittliche Lagewerte für den Boden. Sie sind für lagetypische Grundstücke ermittelt, deren maßgebliche wertbestimmende Merkmale wie Erschließungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung sowie Zuschnitt in der Definition der jeweiligen Bodenrichtwertgrundstücke festgelegt sind.

Bodenrichtwerte beziehen sich grundsätzlich auf unbebaute Grundstücke. Der Bodenrichtwert ist kein Verkehrswert. Abweichungen des einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwertgrundstück in den wertbestimmenden Merkmalen bewirken Abweichungen seines Bodenwerts vom Bodenrichtwert.

Grundlage: Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Märkischen Kreis, Stichtag 01.01.2025; boris.nrw (s.o.). Es kommt folgender Wert in Frage:

Lage und Wert

Gemeinde: Hemer
Postleitzahl: 58675



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Gemarkungsname: Hemer
Ortsteil: Stübecken
Bodenrichtwert-Nr.: 16001
Bodenrichtwert: **145,00 €/m²**
(misch-/mehrgeschossig)
Stichtag: 01.01.2025

Beschreibende Merkmale

Entwicklungszustand: baureifes Land
Beitragszustand: erschließungsbeitrags-/
kostenerstattungsbeitragsfrei,
beitragspflichtig nach KAG
Nutzungsart: reines Wohngebiet
Geschosszahl: VII
Geschossflächenzahl: 1,1
Bodenrichtwert zum
Hauptfeststellungszeitpunkt: 145,00 €/m²
Hauptfeststellungszeitpunkt: 2022-01-01
freies Feld: 310
GFZ-Berechnungsvorschrift: sonstige
Anwendungshinweise: örtliche Fachinformationen

Abweichungen werden im Folgenden ermittelt.

8.4 Abweichungen

Flurstück 388

Das Flurstück 388 umfasst ein Trafogebäude und die Zufahrt vom Gaxberger Weg zu diesem Gebäude. Daher ist dieses Flurstück als Infrastruktureinrichtung zu sehen; angesetzt wird ein Wert für Straßenfläche. Dieser beträgt in der Regel 10 % des Bodenrichtwertes für Wohnbauflächen:

$$145 \text{ €} \times 10 \% = \text{gerundet} \quad 15,00 \text{ €}$$

Der relative Bodenwert des Flurstück 388 beträgt 15,00 €/m²

8.5 Ableitung des Bodenwerts

Der relative Bodenwert für das unbelastete und erschließungsbeitragsfreie Grundstück beträgt

für das Flurstück 389 (Wohngrundstück) **145,00 €/m²**
für das Flurstück 388 (Trafo, Zufahrt) **15,00 €/m²**

somit ergibt sich folgender Bodenwert:

Flurstück 389	2.926 m ²	x	145,00 €/m ²	424.270,00 €
Flurstück 388	86 m ²	x	15,00 €/m ²	1.290,00 €
gesamt				425.560,00 €
			gerundet	426.000,00 €



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anteiliger Bodenwert $(341,72/10.000) \times 425.560,00 \text{ €}$	14.514,00 €
gerundet	15.000,00 €

Der Bodenwert des erschließungsbeitragsfreien und unbelasteten Grundstücks beträgt	426.000,00 €.
---	----------------------

Der anteilige Bodenwert des erschließungsbeitragsfreien und unbelasteten Grundstücks (341,72/10.000) beträgt	15.000,00 €.
---	---------------------

Begründung: Wie unter Punkt 7.3 dargelegt, ist der Bodenwert aus dem Bodenrichtwert unter Berücksichtigung erforderlicher Korrekturen abzuleiten. Der Bodenwert ist demnach der Faktor von Bodenrichtwert, Grundstücksgröße und Miteigentumsanteil.

8.6 Bodenwertanteil des Erbbaurechts

Bodenwert, unbelastet und erschließungsbeitragsfrei:	15.000,00 €
--	-------------

Restlaufzeit des Erbbaurechts:	36 Jahre
--------------------------------	----------

angemessener, ortsüblicher Erbbauzinssatz:	3,5 %
--	-------

$15.000,00 \text{ €} \times 0,035$	525,00 €
------------------------------------	----------

Vertraglich und gesetzlich erzielbarer Erbbauzins:	248,62 €
--	----------

Differenz:	276,38 €
------------	----------

Kapitalisierung des Erbbauzinsvorteils:

Vervielfältiger bei 3,5 % Erbbauzinssatz und 36 Jahren Restlaufzeit:	20,2905
---	---------

$276,38 \text{ €} \times 20,2905$	5.608,00 €
-----------------------------------	------------

Barwert des kapitalisierten Erbbauzinsvorteils, Bodenwertanteil des Erbbaurechts:	gerundet 5.500,00 €
--	----------------------------

9. Vergleichswerte (§§ 24 - 26 ImmoWertV)

Im Grundstücksmarktbericht 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Märkischen heißt es unter Punkt 7.2.2 Wohnungserbbaurechte:

„Zu dem Marktsegment Wohnungserbbaurechte hat der Gutachterausschuss wegen nicht ausreichender Datenbasis noch keine Marktdaten zur Veröffentlichung beschlossen.“

Weiter heißt es unter Punkt 7:

„Nach § 23 Abs. 2 Satz 1 ImmoWertV geben die Erbbaurechtskoeffizienten das Verhältnis des vorläufigen Vergleichswerts (gezählten bereinigten Kaufpreises)



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

des Erbbaurechts zum Wert des fiktiven Volleigentums im Sinne des § 49 Absatz 1 Satz 2 an.

Der Grundstücksmarktbericht weist zwar einen Immobilienrichtwert für Wohnungseigentum aus, jedoch keinen Erbbaurechtskoeffizienten für diese Gebäudegruppe. Somit fehlt die Datengrundlage zur Ermittlung eines Vergleichswertes auf Basis des fiktiven Volleigentums und des Erbbaurechtskoeffizienten. Es wird daher an dieser Stelle kein Vergleichswert ermittelt.

10. Ertragswertermittlung (§§ 27 – 34 ImmoWertV)

10.1 Rohertrag/ Nettokaltmiete

Tatsächliche Miete

Gemäß vorliegenden Unterlagen wurde die Wohnung zum Ortstermin vom Eigentümer selbst genutzt. Eine Miete fällt daher nicht an.

Nachhaltig erzielbare Miete

Nach § 27(1) ImmoWertV wird der Ertragswert auf der Grundlage marktüblich erzielbarer Erträge ermittelt.

Zum Wertermittlungsstichtag gilt der Mietspiegel für freifinanzierten, nicht preisgebundene Wohnraum des Hochsauerland- und Märkischen Kreises sowie der Stadt Schwerte, gültig ab 01.01.2021.

Nachhaltig erzielbare Miete in „mittlerer Wohnlage“:

Baujahr	1971 - 1976	
Mietspanne		4,90 – 5,30 €/m²
Mittelwert		
gewählt wegen fehlender Besichtigungsmöglichkeit		5,10 €/m²
Zuschlag für Gäste-WC		+ 6 %
Zuschlag für Aufzug		+ 5 %
		+ 11 %

Nach sachverständiger Schätzung wird die nachhaltig erzielbare Miete mit 5,60 €/m² angenommen.

Ermittlung der Mietflächen

Siehe hierzu Punkt 5.4. **73,00 m²**

Jährlicher Rohertrag

Mietertrag: $5,60 \text{ €/m}^2 \times 73,00 \text{ m}^2 \times 12$ **4.906,00 €**



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

10.2 Bewirtschaftungskosten

Betriebskosten - Laufende öffentliche Lasten und Abgaben

Die Betriebskosten werden üblicherweise in vollem Umfang auf die Mieter umgelegt. Sie sind nicht in der ermittelten Nettokaltmiete enthalten.

Verwaltungskosten

Für die jährlichen Verwaltungskosten von Eigentumswohnungen sind **429,00 €** anzusetzen. (Quelle: GMB Hemer 2025, Punkt 11.8 Modellwerte Bewirtschaftungskosten).

Instandhaltungskosten

Die Instandhaltungskosten stellen eine Rücklage dar, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude erforderlich ist. Sie entsprechen nicht unbedingt den tatsächlich aufgewendeten Kosten.

Für die jährlichen Instandhaltungskosten von bezugsfertigen Wohnungen sind **14,00 €/m²** Wohnfläche anzusetzen (Index, Quelle: s.o.).

$$73,00 \text{ m}^2 \times 14,00 \text{ €/m}^2 \quad \quad \quad \mathbf{1.022,00 \text{ €}}$$

Mietausfallwagnis

Das Mietausfallwagnis berücksichtigt Mietausfälle, die aufgrund von Umzügen, Renovierungen, Mieterwechsel, etc. anfallen. Das Risiko konjunkturbedingter Leerstände ist im Liegenschaftszinssatz berücksichtigt.

Für das Mietausfallwagnis können bei Mietwohn- und gemischt genutzten Grundstücken **2%** des Jahresrohertrags angesetzt werden (Quelle: s.o.).

$$4.906,00 \text{ €} \times 0,02 \quad \quad \quad \mathbf{98,00 \text{ €}}$$

Zusammenstellung

Verwaltung	429,00 €
Instandhaltung	1.022,00 €
Mietausfallwagnis	98,00 €
<u>gesamt</u>	<u>1.549,00 €</u>

Das entspricht ca. 31,6 % des Jahresrohertrages.

10.3 Liegenschaftszinssatz

Gemäß § 21 (2) ImmoWertV 2021 sind Liegenschaftszinssätze Kapitalisierungszinssätze, mit denen Verkehrswerte von Grundstücken je nach Grundstücksart im Durchschnitt marktüblich verzinst werden. Liegenschaftszinssätze werden nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden Reinerträgen ermittelt.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Der im Grundstücksmarktbericht Hemer 2025 veröffentlichte Liegenschaftszinssatz basiert auf der Auswertung von 171 Kauffällen aus dem Jahr 2024 für den Weiterverkauf von Eigentumswohnungen.

Anzahl der Kauffälle	171	
Liegenschaftszinssatz	2,5 %	± 0,9

Kenngößen, Mittelwert und Standardabweichung

Wohn-/Nutzfläche	80 m ²	± 19
Kaufpreis	1.488 €	± 458
Bew.-Kosten	28 %	± 4
Miete	6,20 €/m ²	± 0,70
RND	42 Jahre	± 12

Das Bewertungsobjekt befindet sich hinsichtlich der Wohnfläche und der Restnutzungsdauer am unteren, bezüglich der Miete und der Bewirtschaftungskosten am oberen Rand der zugrunde gelegten Spannen. Daher wird nach sachverständiger Schätzung ein **Liegenschaftszinssatz von 2,5 %** angesetzt.

10.4 Restnutzungsdauer

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer
(siehe Punkt 6):

30 Jahre

10.5 Reinertrag

Der anteilige Grundstücksreinertrag errechnet sich aus der Differenz des anteiligen Grundstücksrohertrages (9.1) und den Bewirtschaftungskosten (9.2):

Anteiliger Rohertrag:	4.906,00 €
Bewirtschaftungskosten:	- 1.549,00 €
Ant. Grundstücksreinertrag:	3.357,00 €

Bodenwertanteil des Erbbaurechts am Reinertrag (Bodenwertverzinsungsbetrag)

5.500,00 €	x 0,025	gerundet	138,00 €
------------	---------	----------	-----------------

Anteil der baulichen Anlagen am Reinertrag

3.357,00 €	- 138,00 €	3.219,00 €
------------	------------	-------------------

10.6 Barwertfaktor für die Kapitalisierung (Vervielfältiger)

bei RND = 30 Jahre und LZS = 2,5 %	20,9303
------------------------------------	----------------



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

10.7 Ertragswert der baulichen Anlage

3.219,00 € x 20,9303

67.374,00 €

gerundet

67.000,00 €

10.8 Bodenwert

Der Bodenwertanteil des Erbbaurechts wurde
unter 8.6 ermittelt:

5.500,00 €

10.9 Vorläufiger Ertragswert

Gebäudeertragswert

67.000,00 €

Bodenwert

5.500,00 €

72.500,00 €

11. Sachwertermittlung (§§ 35 – 39 ImmoWertV)

Das Sachwertverfahren ist für den vorliegenden Fall nicht geeignet.

12. Ableitung des vorläufigen Verkehrswertes

12.1 Zusammenstellung der Wertansätze

vorläufiger Vergleichswert (8)

--,-- €

vorläufiger Ertragswert (9)

72.500,00 €

vorläufiger Sachwert (10)

--,-- €

12.2 Vorläufiger Verkehrswert

Der vorläufige Verkehrswert zum Stichtag an dem Erbbaurecht von 341,72/10.000 Miteigentumsanteil an dem unbelasteten und erschließungsbeitragsfreien Grundstück Gemarkung Hemer, Flur 7, Flurstück 388 (Gaxberger Weg) und Flurstück 389 (Gaxberger Weg 17), verbunden mit dem Sondereigentum an der im 4. Obergeschoss gelegenen Wohnung nebst Kellerraum (im Aufteilungsplan mit Nr. 19 bezeichnet) beträgt

72.500,00 € (zweiundsiebzigtausendfünfhundert Euro).

Der vorläufige Verkehrswert wurde nach dem Ertragswertverfahren ermittelt.
Hierbei handelt es sich um ein für Eigentumswohnungen geeignetes Verfahren.



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Die vorliegenden Daten waren zur Ermittlung ausreichend. Soweit Unterlagen nicht zur Verfügung standen bzw. Besichtigungen nicht möglich oder gewünscht waren, ist dieses vermerkt. Es wurde dann von der Richtigkeit der vorliegenden Unterlagen ausgegangen. Besonderheiten wurden im Zuge der Wertermittlung berücksichtigt.

Ein vorläufiger Vergleichswert konnte aufgrund einer zugehörigen Datenbasis nicht ermittelt werden. Daher wird der vorläufige Ertragswert den weiteren Betrachtungen zugrunde gelegt.

13. Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale

13.1 Marktanpassung

In den zugrunde gelegten vorläufigen Ertragswert sind alle bekannten marktbestimmenden Faktoren eingeflossen.

13.2 Altlasten

Es sind keine wertbeeinflussenden Umstände aufgrund von Altlasten bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass die vom Versorgungsträger betriebene Trafostation ordnungsgemäß instandgehalten und betrieben wird, sodass auch hiervon keine Immissionen zu befürchten sind.

13.3 Baumängel und -schäden

Gemeinschaftseigentum:	Abplatzungen an der Fassade aus Leitungswasserschaden teilweise Beschädigungen an den Balkonuntersichten
------------------------	---

Weitere Erkenntnisse liegen nicht vor, die Auswahl ist eher zufällig. Es wird davon ausgegangen, dass die Instandhaltungsrücklage von 79.089,25 € ausreichend ist, um die vorgefundenen Baumängel und -schäden im Gemeinschaftseigentum ordnungsgemäß zu beseitigen.

Ein Abschlag wird nicht angesetzt.

Sondereigentum:	keine Erkenntnisse
-----------------	--------------------

Das Risiko von Baumängeln und -schäden in den unzugänglichen Bereichen wird unter Punkt 19 bewertet.



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

13.4 Auskünfte der Hausverwaltung

Die Rücklagen werden für das Objekt Gaxberger Weg 17 per 01.01.2025 mit insgesamt 79.089,25 € angegeben. Auf das zu bewertende Objekt entfallen somit rein rechnerisch 2.702,63 €. Dies wird als ausreichend angesehen.

13.5 Anpassung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen

Aus der Vertragsgestaltung des Erbbaurechtsvertrages können sich Wertvor- bzw. -nachteile ergeben. Insbesondere, wenn Vertragsinhalte wesentlich vom Üblichen abweichen, z. B. bei fehlender Wertsicherungsklausel oder Ausschluss einer Erbbauzinsanpassung, sind die daraus entstehenden Nachteile durch einen Abschlag zu berücksichtigen. Maßgeblich für die Höhe des Abschlages ist die Einschränkung für den Erbbauberechtigten.

Im zugrundeliegenden Erbbaurechtsbestellungsvertrag vom 20.04.1960 sowie dem Vertrag über dessen Abänderung vom 14.04.2016 bestehen folgende inhaltlich materielle Vereinbarungen:

- Die Anpassung des Erbbauzinses ist vertraglich vereinbart (Vereinbarung vom 20.04.1960) und bis zum Stand 14.04.2016 in Abt. II des Grundbuchs eingetragen.
- Die auf das mit dem Erbbaurecht belastete Grundstück entfallenden öffentlichen Lasten, Grundsteuern, Straßenbaukosten, Anliegerkosten, Kanalisation, Wasserleitung, elektrische Anlagen usw. fallen dem Erbbauberechtigten zur Last. (§ 2c EBR-Vertrag)
- Es besteht ein Vorkaufsrecht am Erbbaurecht für den jeweiligen Grundstückseigentümer. (§ 9 EBR-Vertrag)
- Es besteht ein Vorkaufsrecht am Grundstück für den jeweiligen Erbbauberechtigten. (§ 9 EBR-Vertrag)
- Entschädigung bei Heimfall: 2/3 des Verkehrswertes (§ 7 EBR-Vertrag)
- Entschädigung bei Zeitablauf: 2/3 des Verkehrswertes (§ 6 EBR-Vertrag)

Die aufgeführten vertraglichen Vereinbarungen sind im Wesentlichen als durchschnittlich zu bezeichnen. Der Werteinfluss aus der Vertragsgestaltung des Erbbaurechtsvertrages wird mit **0,00 €** angesetzt.

13.6 Ableitung des Verkehrswertes

Vorläufiger Verkehrswert	72.500,00 €
Marktanpassung	0,00 €
Baumängel- und -schäden	0,00 €
Instandhaltungsrücklage	0,00 €
Vertragliche Vereinbarungen	0,00 €
	72.500,00 €

Unbelasteter Verkehrswert gem. § 194 BauGB

Der Verkehrswert zum Stichtag an dem Erbbaurecht von 341,72/10.000 Miteigentumsanteil an dem unbelasteten und erschließungsbeitragsfreien Grundstück Gemarkung Hemer, Flur 7, Flurstück 388 (Gaxberger Weg)



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

und Flurstück 389 (Gaxberger Weg 17), verbunden mit dem Sondereigentum an der im 4. Obergeschoss gelegenen Wohnung nebst Kellerraum (im Aufteilungsplan mit Nr. 19 bezeichnet) beträgt

72.500,00 € (zweiundsiebzigtausendfünfhundert Euro).

Das entspricht	993,00 €/m ² vermietbarer Fläche.
Rohertragsfaktor:	14,78
Reinertragsfaktor:	21,60

14. Rechte, Lasten und Beschränkungen

14.1 Grundbuch, Abteilung II

Ifd. Nr. 1

Ein Erbbauzins von 93,64 DM (dreiundneunzig 64/100 Deutsche Mark) jährlich seit dem Tage der ersten Eintragung, dem 27.03.1962 für den jeweiligen Eigentümer der mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücke. Unter Bezugnahme auf die Bewilligungen vom 20.04.1960, 23.10.1962, 08.03.1963, 25.03.1964, 18.09.1969, 23.07. /21.08.1997 eingetragen am 13.10.1997;

Bewertung:

Wengleich die Eintragung nicht gelöscht wurde, so wird sie inhaltlich ersetzt durch die Ifd. Nr. 7 (s.u.). Der dort genannte Betrag von 197,63 €/Jahr wird im Änderungsvertrag vom 14.04.2016 eindeutig als Erbbauzins und **nicht** als Erhöhungsbetrag bezeichnet.

Ifd. Nr. 2

Ein Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle für den jeweiligen Eigentümer der mit dem Erbbaurecht belasteten Grundstücke. Unter Bezugnahme auf die Bewilligungen vom 20.04.1960, 23.10.1962, 08.03.1963, 25.03.1964, 18.09.1969, 23.07. /21.08.1997 eingetragen am 13.10.1997;

Bewertung:

In Erbbaurechtsverträgen wird üblicherweise ein gegenseitiges Vorkaufsrecht für die jeweiligen Erbbaurechtsgeber und -nehmer eingeräumt und dinglich gesichert. Eine Wertbeeinflussung entsteht daraus nicht.

Ifd. Nr. 3

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in einem Hauptwasserleitungsrecht für die [Name wird nicht genannt], Hemer. Unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung vom 29.07.1971 im gleichen Range mit dem Recht Abteilung II Nr. 4 eingetragen. am 27.01.1972;



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Ifd. Nr. 4

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in einem Transformatorenstationsrecht für die [Name wird nicht genannt] in Essen. Unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung vom 29.07.1971 im gleichen Range mit dem Recht Abteilung II Nr. 3 eingetragen am 27.01.1972/21.02.1992;

Ifd. Nr. 5

Beschränkte persönliche Dienstbarkeit, bestehend in einem Transformatorenstationsrecht für die [Name wird nicht genannt] in Essen. Unter Bezugnahme auf die Eintragungsbewilligung vom 23.11.1972 eingetragen am 09.02.1973/21.02.1992;

Bewertung zu Ifd. Nr. 3 – 5:

Über die Lage der Hauptwasserleitung (Ifd. Nr. 3) ist nichts bekannt. Ein Trafogebäude befindet sich auf dem Flurstück 388; dies ist bereits in die Ermittlung des Bodenwertes eingeflossen. Ein zweiter Trafo wurde zum Ortstermin zwischen den Gebäuden Gaxberger Weg 17 und 19 vorgefunden; nach überschlägiger Einmessung und Auswertung von Luftbildern befindet sich dieser auf dem benachbarten Flurstück 325 (Hinweis: in der Flurkarte ist keine Eintragung erfolgt).

Da in diesem Gutachten der Bestand zum Stichtag zu bewerten ist, wird davon ausgegangen, dass die durch Rechte gesicherten Infrastruktureinrichtungen dem Betrieb der Wohnanlage dienen und darüber hinaus die Nutzung von Grundstück und Bebauung nicht einschränken. Es wird **kein Abschlag** ange-
setzt.

Ifd. Nr. 7

Erbbauzins von jährlich 197,63 (einhundertsiebenundneunzig 63/100) Euro - mit Wertsicherungsklausel - für den jeweiligen Grundstückseigentümer in Blatt 3748. Es ist eine Vereinbarung über das Bestehenbleiben des Erbbauzinses in der Zwangsversteigerung gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 Ziffer 1 ErbbauRG getroffen. Bezug: Bewilligung vom 14.04.2016 (UR-Nr. 260/2016). Das Recht hat Rang vor Abt. II Nr. 2. Ingetragen am 11.08.2016.

Bewertung:

Es handelt sich um eine Änderung der unter Ifd. Nr. 1 getroffenen Festsetzung der Erbbauzinshöhe sowie flankierender Vereinbarungen.

Ifd. Nr. 9

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. Ingetragen am 19.03.2025

Bewertung:

Ungeachtet einer rechtlichen Bewertung der Vereinbarung über das Bestehenbleiben des Erbbauzinses in der Zwangsversteigerung wird in diesem Gutachten der **Barwert ohne Erbbauzins** berechnet (siehe Punkt 15.3). Weitere Wertbeeinflussungen bestehen nicht.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

14.2 Belasteter Verkehrswert gem. § 194 BauGB

**Lasten und Beschränkungen wirken sich nicht wertbeeinflussend aus.
Der belastete Verkehrswert entspricht daher dem unbelasteten**

72.500 € (zweiundsiebzigtausendfünfhundert Euro).

**Dieser Wert ist im Zwangsversteigerungsverfahren ausschließlich als
Zwischenwert zu betrachten!**

14.3 Kalkulatorischer Wert der baulichen Anlage

Im Nachfolgenden wird der Verkehrswert gem. Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) ermittelt. Hierzu ist der kalkulatorische Wert der baulichen Anlage erforderlich, der sich wie folgt ergibt:

Verkehrswert		72.500,00 €
abzgl. Bodenwertanteil des Erbbaurechts	–	5.500,00 €
kalkulatorischer Wert der baulichen Anlagen		67.000,00 €

15. Verkehrswert im Zwangsversteigerungsverfahren

15.1 Allgemeines

Zur Bewertung des Erbbaurechts ist es erforderlich, die unterschiedlichen Definitionen des Verkehrswertes gem. § 194 BauGB und § 74a (5) des Zwangsversteigerungsgesetzes (ZVG) gegenüberzustellen.

15.2 Verkehrswert gem. § 194 BauGB

Definition:

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“

Erbbauzins

Gemäß o. a. Definition ist im gewöhnlichen Geschäftsverkehr davon auszugehen, dass ein Erwerber die Zahlung des dinglich und schuldrechtlichen Erbbauzinses auch zukünftig leistet, d. h. den vereinbarten Erbbauzins bis zum vereinbarten Ablauf des Erbbaurechtes zahlt.

Somit ist diese zukünftige Zahlung definitionsgemäß nicht im stichtagbezogenen Verkehrswert nach § 194 BauGB enthalten.



Vertragsinhalt

Die Vereinbarungen des Erbbaurechtsvertrags sind zu berücksichtigen. Dieses erfolgte in der vorliegenden Verkehrswertermittlung unter Punkt 13.5 - Anpassung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

15.3 Verkehrswert gem. ZVG (Zwangsversteigerungsgesetz)

Im Zwangsversteigerungsverfahren wird – insbesondere bei der Beurteilung von Erbbaurechten – von anderen Ausgangsbedingungen als unter 15.2 dargestellt ausgegangen.

Erbbauzins

Der Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren erfolgt grundsätzlich ohne Berücksichtigung von Lasten und Beschränkungen; dies bedeutet im vorliegenden Fall, dass

- der Erbbauzins in der Zwangsversteigerung untergeht, und somit
 - o der schuldrechtliche Teil des Erbbauzinses nicht beachtet wird
 - o die dingliche Erbbauzinsreallast erlischt.

Es ist daher ein Wert zu ermitteln, dem keine künftigen Erbbauzinszahlungen zugrunde liegen (erbbauzinsfreies Erbbaurecht). Alle zukünftig anfallenden, dinglich gesicherten Erbbauzinsen müssen somit als Barwert im Verkehrswert des Erbbaurechts enthalten sein. Sofern ein Erbbauzins vereinbart ist, bedeutet dies, dass der Verkehrswert nach ZVG demnach höher sein muss als der Verkehrswert nach BauGB, da die Barwerte der zukünftig anfallenden Erbbauzinsen hinzukommen.

Der Verkehrswert gem. ZVG ist somit ein fiktiver Verkehrswert, der davon ausgeht, dass in Abt. II des Grundbuchs keine Lasten und Beschränkungen vorliegen (in diesem Falle keine Erbbauzinsen und keine vertraglichen Einschränkungen durch den Erbbaurechtsvertrag).

Zusätzliche Erschwernisse

Sofern der Erbbauzins untergeht, kann der Erbbaurechtsgeber eine Wiedereinsetzung des Erbbauzinses nicht dadurch verlangen, dass er notwendige Zustimmungen gem. § 5 ErbbRVO versagt. Der Erbbauberechtigte kann hingegen gem. § 7 ErbbRVO verlangen, dass notwendige Zustimmungen gerichtlich ersetzt werden.

Die mit den §§ 5 und 7 ErbbRVO einhergehenden Erschwernisse sind in der Wertermittlung zu würdigen. Dazu wird für den im Zusammenhang mit den §§ 5 + 7 ErbbRVO entstehenden Aufwand (hier: Kosten und Mühen) zur Erlangung von Zustimmungserklärungen) ein Abschlag vorgenommen, der rund 2 % des Wertes des Erbbaurechts, mindestens jedoch 500,00 € und höchstens 25 % des Wertes der Reallast beträgt.

Vertragsinhalt

Da im Zwangsversteigerungsverfahren grundsätzlich von gleichen Markt- und Wertverhältnissen auszugehen ist, wie bei Zugrundelegung des Wertbegriffes gem. § 194 BauGB, sind auch hier neben der konjunkturellen Lage auf dem



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Grundstücksmarkt (vgl. 13.1) die Werteeinflüsse aus der Vertragsgestaltung (vgl. 13.4) zu berücksichtigen. Diese Einflüsse ergeben sich aus den §§ 5 + 7 der Erbbaurechtsverordnung.

Zuzahlungsbetrag/Barpreis

Für den besonderen Fall, dass die Erbbauzinsreallast nicht untergeht, ist der ermittelte Verkehrswert nach ZVG um den Barwert der Erbbauzinsreallast (**Zuzahlungsbetrag** gem. §§ 50 + 51 ZVG) zu mindern. Hieraus ergibt sich der Barpreis des Erbbaurechts; Der Barpreis wird unter Berücksichtigung der übrigen Werteeinflüsse gem. Abt. II des Grundbuchs ermittelt.

16. Datengrundlage zum Wert des Erbbaurechts

Folgende Daten sind aus Gründen der Übersichtlichkeit aus den vorangegangenen Kapiteln hier zusammengetragen:

kalkulatorischer Wert der baulichen Anlage
(marktangepasster, finanzmathematischer Wert; siehe 14.3) 67.000,00 €

Zusammenstellung der jährlichen Erbbauzinsen (siehe 7.2)

- übliche Bodenwertverzinsung	3,5 % von 15.000,00 €	525,00 €
- tatsächlich gezahlter Erbbauzins		197,63 €
- dinglich gesicherter Erbbauzins		248,62 €
- vertraglich und gesetzlich erzielbarer Erbbauzins		248,62 €
- schuldrechtlicher/wertgesicherter Erhöhungsbetrag		276,38 €

Restlaufzeit des Erbbaurechts 36 Jahre

Barwert des kapitalisierten Erbbauzinsvorteils, Bodenwertanteil des Erbbaurechts (unbelastet, erschließungsbeitragsfrei; siehe 8.6)	5.500,00 €
konjunkturelle Einflüsse	0,00 €
vertragliche Einflüsse	0,00 €

Wertbeeinflussung aus:

- Lasten und Beschränkungen (Grundbuch, Abt. II)	0,00 €
---	--------

17. Barwerte zum Erbbauzins

17.1 Barwerte der Erbbauzinsreallasten

Für die Zwecke der Zwangsversteigerung werden die Barwerte der **dinglich gesicherten** Erbbauzinsreallasten gesondert berechnet.
Dinglich gesicherte Erbbauzinsen p.a.:

aus II/7 197,63 €



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Vervielfältiger bei 3,5 % Erbbauzinssatz
und 36 Jahren Restlaufzeit:

20,2905

Barwert der dinglich gesicherten Erbbauzinsreallast

$197,63 \text{ €} \times 20,2905 = 4.010,00 \text{ €}$ gerundet **4.000,00 €**

Barwert der Erbbauzinserhöhung

Im Zuge der Verkehrswertermittlung gem. § 194 BauGB wird die Erhöhung des Erbbauzinses berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie dinglich gesichert ist.

Zur Ermittlung des Verkehrswertes nach ZVG ist zu überprüfen, ob die dingliche Sicherung der Erbbauzinserhöhung besteht.

Es sind drei Fälle zu unterscheiden:

- **Schuldrechtliche Erhöhung mit Sicherung durch Vormerkung**

Ist die Erbbauzinserhöhung schuldrechtlich gesichert und zusätzlich durch eine Vormerkung in Abt. II des Grundbuchs dinglich gesichert, wird der Barwert der Erhöhung im Zwangsversteigerungsverfahren berücksichtigt und ist als gesonderter Wert auszuweisen.

- **Schuldrechtliche Erhöhung ohne Sicherung durch Vormerkung**

Besteht die Erbbauzinserhöhung rein schuldrechtlich und ist nicht zusätzlich dinglich durch Vormerkung in Abt. II des Grundbuchs gesichert, bleibt sie im Zwangsversteigerungsverfahren unberücksichtigt. Der Barwert der schuldrechtlichen Erhöhung ist somit bei der Berechnung des Verkehrswertes nach ZVG abzuziehen.

- **Schuldrechtliche Erhöhung ohne Sicherung durch Vormerkung, jedoch als „wertgesicherter Erbbauzins“**

Mit Einführung des Sachenrechtsänderungsgesetzes vom 01.10.1994 gelten geänderte Bedingungen für die dingliche Sicherung der Erbbauzinserhöhung. Kröll/Hausmann (a.a.O. S. 14) fassen diese wie folgt zusammen:

- Der Erbbauzins muss nicht mehr für die gesamte Laufzeit im Voraus bestimmt sein.
- Seither kann eine Anpassungsklausel zum Inhalt der dinglichen Erbbauzinsreallast gemacht werden (Eine Genehmigung ist unter Umständen erforderlich.)
- Dies ist bei Neubestellung oder Inhaltsänderung des Erbbaurechts möglich.
- Die Anpassung muss analog der Regelung zur Reallast (§ 1105 BGB) hinsichtlich Art und Umfang **bestimmbar** sein.
- **Eine Grundbuchabsicherung des Erhöhungsanspruchs ist nicht mehr erforderlich.**

Somit ist eine Vormerkung in Abt. II des Grundbuchs in diesem Falle nicht erforderlich. Die Berechnung erfolgt analog zum Fall „Schuldrechtliche Erhöhung mit Sicherung durch Vormerkung“, d. h. die



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

anzusetzende Erbbauzinsreallast entspricht der Summe der Barwerte des im Grundbuch bezifferten Erbbauzinses sowie der wertgesicherten Erhöhung des Erbbauzinses bis zum Stichtag.

Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine schuldrechtliche Erhöhung des Erbbauzinses mit Sicherung durch Vormerkung. Der Erhöhungsbetrag wird ermittelt und findet Berücksichtigung.

gesicherter, aber noch nicht eingetragener Erhöhungsbetrag:

$$(197,63 \text{ €} \times 1,258) - 197,63 \text{ €} \quad \quad \quad \mathbf{50,99 \text{ €}}$$

Restlaufzeit:	36 Jahre
Zinssatz:	3,5 %
Vervielfältiger:	20,2905

Barwert des schuldrechtlichen/wertgesicherten Erbbauzinserhöhungsbetrages

$$50,99 \text{ €} \times 20,2905 \quad \quad \quad 1.035,00 \text{ €}$$

gerundet **1.000,00 €**

17.2 Zusammenfassung

Barwerte Erbbauzinsreallasten:	II/7	4.000,00 €
Barwert der wertgesicherten Erbbauzinserhöhung:		<u>1.000,00 €</u>
Barwert des vertraglich und gesetzlich erzielbaren Erbbauzinses (soweit dinglich gesichert)		5.000,00 €

Die wertgesicherte Erbbauzinsreallast beträgt **5.000,00 €**.

18. Ausfall des Erbbauzinses

Im Zusammenhang mit einem Zwangsversteigerungsverfahren ist der Fall eines ausfallenden Erbbauzinses zu untersuchen.

18.1 Ermittlung des Ausgangswertes

Jährlicher Vorteil bei Ausfall des vertraglich und gesetzlichen Erbbauzinses:	248,62 €/Jahr
Zinssatz:	3,5 %
Restlaufzeit des Erbbaurechts:	36 Jahre
Vervielfältiger	20,2905



Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Barwert des ausfallenden Erbbauzinses	
248,62 € x 20,2905	= 5.045,00 €
gerundet	5.000,00 €
Kalkulatorischer Gebäudewert:	67.000,00 €
Barwert des Erbbauzinsvorteils/	
Bodenwertanteil des Erbbaurechts:	<u>5.500,00 €</u>
Ausgangswert des erbbauzinsfreien Erbbaurechts:	77.500,00 €

19. Verkehrswert gem. Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG)

19.1 Risiko durch fehlende Besichtigungsmöglichkeiten

Der Sinn des Ortstermins besteht darin, dem Sachverständigen die Möglichkeit zu geben, durch Besichtigung des Bewertungsobjektes einen persönlichen, umfassenden Eindruck von dem tatsächlichen Zustand von Grundstück und Gebäude zu erlangen. Da der Zugang zum Sondereigentum nicht möglich war, bestehen Risiken insbesondere bezüglich folgender Punkte:

- Baumängel und –schäden in der Wohnung
- Übereinstimmung von Bestand und Planunterlagen
- allgemeiner Zustand des Gebäudes
- Alter und Zustand der technischen Anlagen
- Schädlingsbefall

Es besteht das Risiko, dass aus einzelnen oder allen aufgeführten Punkten wertmindernde Einflüsse entstehen. Dieses Risiko ist zu bewerten.

Im Zwangsversteigungsverfahren ist daher ein Sicherheitsabschlag für evtl. vorhandene Mängel oder Schäden von dem ermittelten Verkehrswert gemäß § 194 BauGB vorzunehmen.

Aufgrund Alter, äußerem Erscheinungsbild und Größe des Bewertungsobjektes wird nach sachverständiger Schätzung ein **Abschlag von 7.000,00 €** als Risikoabschlag angesetzt. Dies entspricht ca. 10,5% des vorläufigen Verkehrswerts bzw. ca. 96,00 €/m² vermietbarer Fläche.

19.2 Abschlag aus vertraglichen Regelungen sowie aus §§ 5 + 7 ErbbRG

Abschlag wegen §§ 5 + 7 ErbbRG
(erschwerter Erlangung der Zustimmung; § 9 EBR-Vertrag):

- 2 % des Wertes des Erbbaurechts:	
72.500,00 € x 0,02	1.450,00 €
- Mindestwert:	500,00 €
- Maximalwert: ¼ des Barwertes der Reallast:	
5.000 x 0,25	1.250,00 €

Es wird ein Abschlag von **1.200,00 €** angesetzt.



Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

19.3 Zusammenstellung

Ausgangswert:	77.500,00 €
Abschlag wegen fehlender Besichtigungsmöglichkeit	– 7.000,00 €
Abschlag aus §§ 5 + 7 ErbbRG:	– 1.200,00 €
Abschlag wegen schuldrechtlicher Erbbauzinserhöhung (bereits berücksichtigt):	0,00 €
Abschlag wegen Vertragsgestaltung (Erbbauvertrag; bereits berücksichtigt):	0,00 €
Wert des erbbauzinsfreien Erbbaurechts nach ZVG (ohne Berücksichtigung von Baulasten)	69.300,00 €

Abschlag wegen Baulasten	0,00 €
Verkehrswert des erbbauzinsfreien Erbbaurechts nach ZVG (mit Berücksichtigung des Einflusses aus Baulasten)	69.300,00 €

Abzüglich der Zuzahlungsbeträge gem. §§ 50 + 51 ZVG:	
- Barwerte der wertgesicherten Erbbauzinsreallasten: aus II/7	- 4.000,00 €
- Barwert der Erbbauzinserhöhungsvormerkung	- 1.000,00 €
- Barwert aus Lasten und Beschränkungen (Abt. II des Grundbuchs)	0,00 €
Barpreis	64.300,00 €

Wertvergleich:

Verkehrswert des Erbbaurechts gem. § 194 BauGB:	72.500,00 €
Barpreis:	64.300,00 €
Differenz	8.200,00 €

19.4 Barpreis gemäß ZVG

Der Barpreis zum Stichtag gemäß ZVG für das Erbbaurecht von 341,72/10.000 Miteigentumsanteil an dem unbelasteten und erschließungsbeitragsfreien Grundstück Gemarkung Hemer, Flur 7, Flurstück 388 (Gaxberger Weg) und Flurstück 389 (Gaxberger Weg 17), verbunden mit dem Sondereigentum an der im 4. Obergeschoss gelegenen Wohnung nebst Kellerraum (im Aufteilungsplan mit Nr. 19 bezeichnet) beträgt

64.300 € (vierundsechzigtausenddreihundert Euro).

Das entspricht ca. 881,00 €/m² Wohnfläche.



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.-Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Die Wertermittlung wurde nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt. Sie umfasst 55 Seiten inkl. 4 Anlagen mit 10 Seiten.

Aufgestellt:

Michael Beisemann
Dipl.-Ing. Architekt BDA
ö.b.u.v. Sachverständiger

Selzerstr. 52
44269 Dortmund

Tel 0231 – 135 60 50
Fax 0231 – 135 60 51
beisemann@beisemann-schenk.de

Dortmund, den 17.12.2025





Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anlage 1: Übersichtskarte M 1:25.000

Quelle (ohne Markierungen): GEOportal.NRW





Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Anlage 2: Luftbild

Quelle (ohne Markierungen): GEOportal.NRW

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger





Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

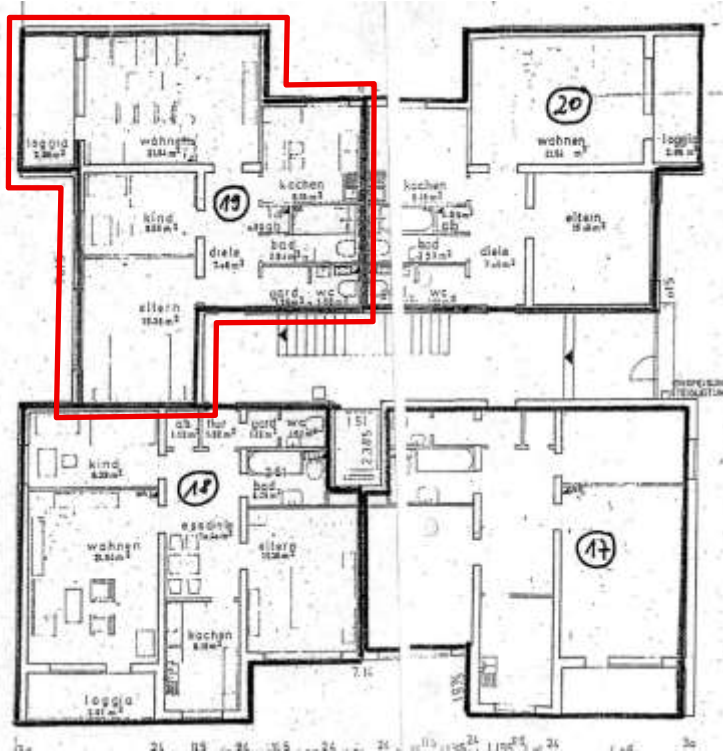
Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

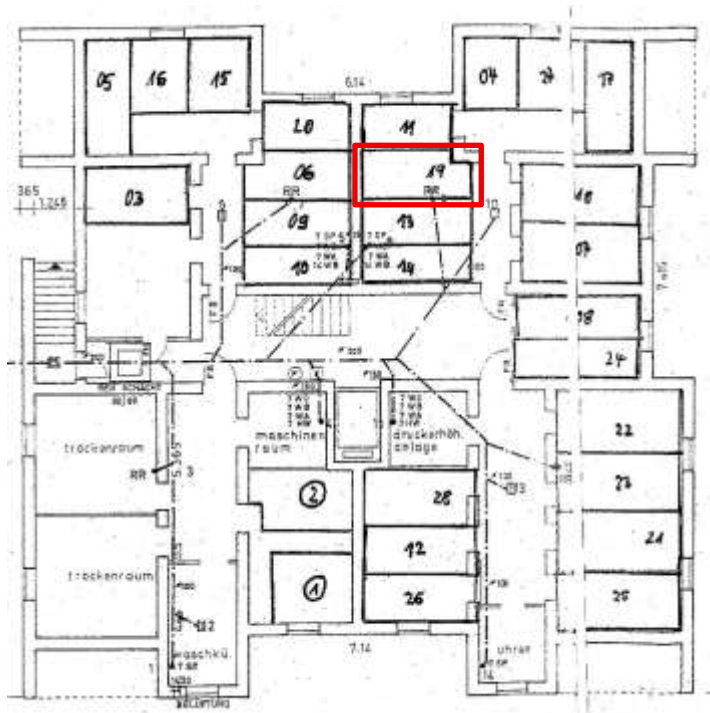
Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anlage 3: Bauzeichnungen

Quelle: Teilungspläne aus dem Bauaktenarchiv



Grundriss 4. Obergeschoss



Grundriss Kellergeschoss

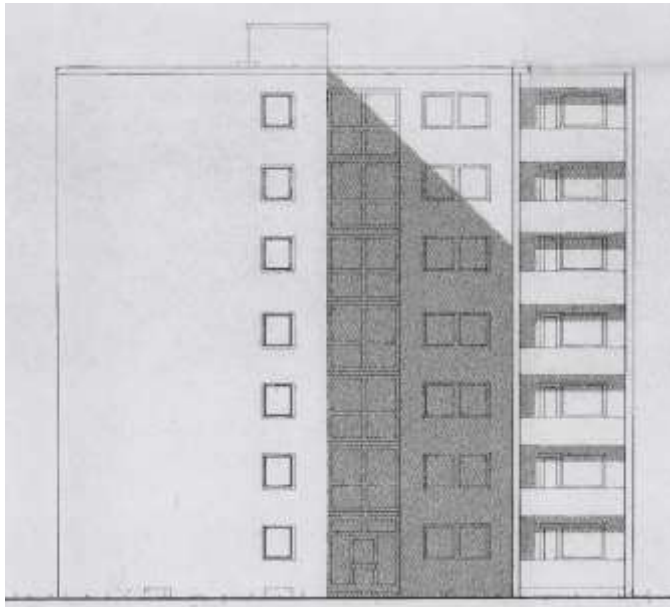


Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

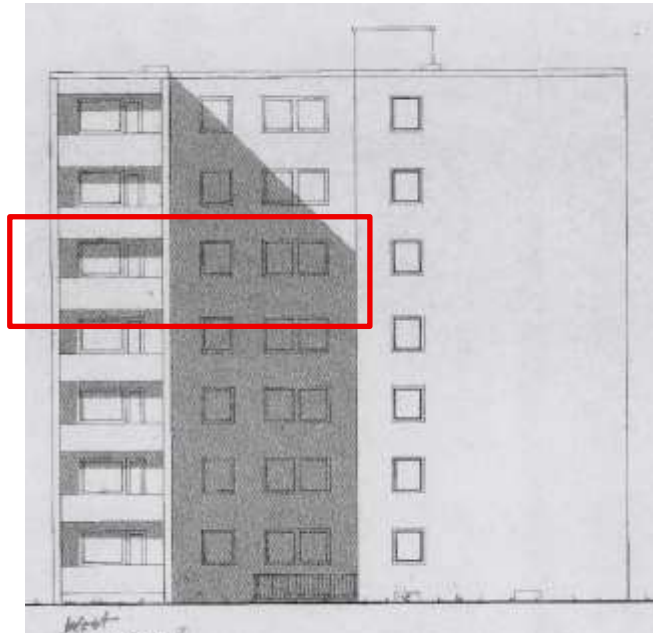
Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

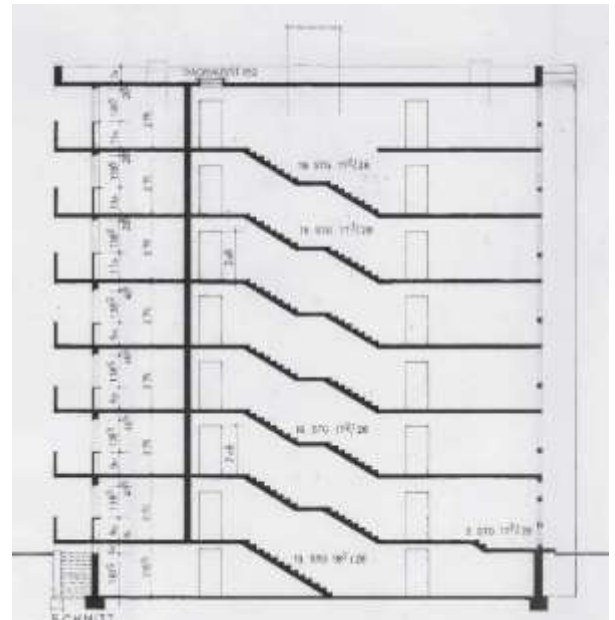
Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Eingangsansicht (Osten)



Ansicht Westen



Gebäudeschnitt



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger

Anlage 4: Fotodokumentation



Ansicht Eingangsseite



Ansicht Westen



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

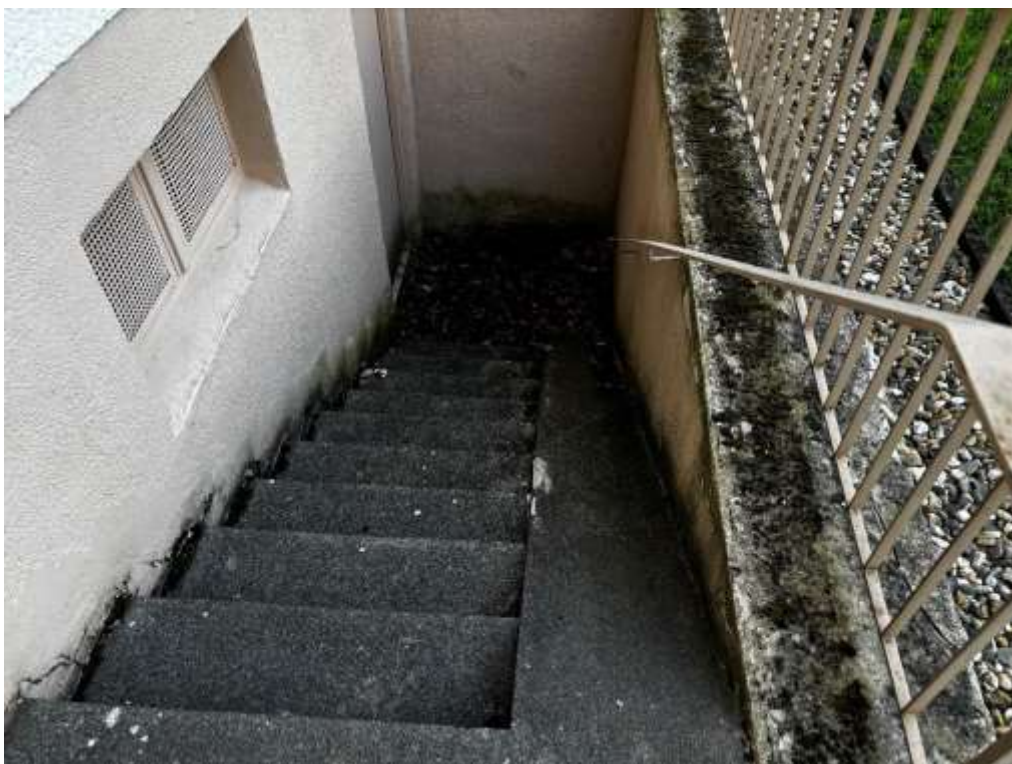
Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Hauszugang



Kellerabgang



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Keller, Hausanschlüsse



Kellergang



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Treppenhaus



Aufzug



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Wohnungseingangstür



Mülltonnenabstellplatz



Von der Architektenkammer
Nordrhein – Westfalen öffentlich
bestellter und vereidigter
Sachverständiger
für die Bewertung von bebauten
und unbebauten Grundstücken

Michael Beisemann

Dipl.Ing. Architekt BDA

Öffentlich bestellter und
vereidigter Sachverständiger



Garagen

Baumängel und -schäden



Putzschäden Balkonunterseite